



AGE JAN/2026 Condomínio Heleri

Assunto específico

Distrato MV3 por motivo de inadimplemento contratual e status telhado bloco 2 e unidade 402

AGE JAN/2026



- **(a) Responsabilidade Civil e Criminal:** Explanação sobre a conduta da gestão e análise de potenciais responsabilidades perante o condomínio;
- **(b) Distrato Contratual:** Apresentação da fundamentação jurídica e fática para a rescisão do contrato com MV3;
- **(c) Histórico de Negociações:** Exposição das propostas de resolução apresentadas pelo Condomínio e formalmente recusadas pela contratada;
- **(d) Alinhamento:** Formalização e esclarecimentos sobre atos de gestão do exercício de 2025;
- **(e) Transparência Documental:** Apresentação e disponibilização do acervo probatório que fundamenta as alegações de inadimplemento;
- **(f) Produção de Provas:** Ciência aos condôminos sobre a realização do Laudo de Constatação e perícia técnica nas áreas afetadas;
- **(g) Nova Contratação:** Deliberação e aprovação de orçamento para contratação de nova empresa visando o reparo urgente dos vícios construtivos/infiltrações.

AGE JAN/2026 – seção (a) Da Responsabilidade Civil e Criminal

- **SITUAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA**

- **(1)** Telhas soltas, não parafusadas;
- **(2)** Material depositado em cobertura;
- **(3)** Área naturalmente:
 - Elevada
 - Sujeita a vento
 - Com circulação de pessoas abaixo

22/01/2026, 11:09

Gmail - Orientação Jurídica Urgente - Risco Criminal acerca de queda telhas soltas



Heleri <heleri.adm@gmail.com>

Orientação Jurídica Urgente - Risco Criminal acerca de queda telhas soltas

2 mensagens

Heleri <heleri.adm@gmail.com>

22 de janeiro de 2026 às 10:58

Para: "condominio@predialapolo.com.br" <condominio@predialapolo.com.br>

Prezado **Jurídico Apolo**,

O Condomínio Heleri, em gestão recente assumida por Ana Tereza Siqueira Marques Lins, na data de 01/jan/2026, **solicita orientação jurídica urgente**, nos termos de responsabilidade Civil e Criminal do Síndico, no âmbito de situação identificada em local de obras nas dependências internas ao Condomínio, local cobertura bloco 2 e referente a obras do Telhado do Bloco 2.

Cronologia:

(1) Contratada executava na data de 27/dez/2025 trabalhos em atraso de mais 150 dias

(2) Contratada decide por recesso nas atividades e retorno somente em 06/jan/2026

(3) Que Síndica em ronda de inspeção verifica em 16 e 20 de jan/2026 estado do local deixado pela Contratada na data de 27/dez

No anexo fotos do local, ao que **juridicamente consulta-se Administradora** em saber se está qualificada questões de responsabilidade conforme sinalizada por engenheiro consultor;

SITUAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA

(1) Telhas soltas, não parafusadas;

!!! *Apolo não pode atender orientação jurídica porque não recebeu Ata de empossamento nova gestão

AGE JAN/2026 – seção (a) Da Responsabilidade Civil e Criminal

- **Art. 132 – Código Penal**
- Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente;
- **Configura crime mesmo SEM acidente, se:**
- telhas soltas podem cair com vento
- área inferior é de circulação



*parecer e orientações recebidas em 21/01/2026

AGE JAN/2026 – seção (a) Da Responsabilidade Civil e Criminal

- **Art. 129 – Lesão Corporal Culposa**
- Se alguém for atingido;
- ... E houver nexo causal material solto
- ... E omissão dever de fiscalização



AGE JAN/2026 – seção (a) Da Responsabilidade Civil e Criminal

- **Art. 121 – Homicídio culposo**
- Se houver morte;
- ... E houver nexo causal material solto
- ... E vento era previsível
- Conduta de negligência grave



AGE JAN/2026 – seção (a) Da Responsabilidade Civil e Criminal

- **QUEM RESPONDE?**

- Empreiteira diretamente;
- Condomínio objetivamente;
- **Síndico na hipótese de omissão**, conivência e não documentação das exigências
- **Agravante**
- Previsão climática ignorada

- **Providência Geral e Jurídica**

- Registrar fotos;
- Notificar empreiteira por escrito;
- Registro em livro/ata
- Exigir responsável técnico (ART)

AGE JAN/2026 – seção (b) Do Distrato Contrato MV3

- **DISTRATO POR CULPA DA CONTRATADA CARACTERIZADO POR**
- **(1)** Prazo extrapolado 177 dias vs 30 dias contratados (marco 06/jan);
- **(2)** Reparo não realizado. Vício permanece;
- **(3)** Serviço mal executado;
- **(4)** Agravamento dos prejuízos internos a Unidade 402
- **(5)** Não cumprimento exigências e cronograma AGE NOV/25
- **(6)** Não aceite da CONTRATADA nas 3 alternativas de acordo;
- **(7)** Extrapolação em 56% do valor estimado de material

FUNDAMENTO JURÍDICO

- (1) Condomínio não é obrigado a conviver com infiltração ativa
- (2) Princípio mitigação do próprio prejuízo

AGE JAN/2026 – seção (b) Do Distrato Contrato MV3

- **QUE A DIRIMIR QUALQUER SUBJETIVIDADE SERÁ CONTRATADO TÉCNICO INDEPENDENTE CREDENCIADO COMO PERITO**

- Diante do quadro de **inadimplemento substancial, perda de confiança técnica e risco de agravamento dos danos estruturais**, o Condomínio não teve alternativa senão **promover o distrato e buscar nova contratação emergencial**, preservando-se, previamente, o estado da obra por meio de documentação técnica e audiovisual.

AGE JAN/2026 – seção (b) Do Distrato Contrato MV3

- **DA MATERIALIDADE (1)**

- **(1)** Playlist ordenada cronologicamente e publicada nos grupos;

- <https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/2601-Playlist-compila%C3%A7%C3%A3o-V%C3%ADdeos-status-Telhado-BL2-ANTES-e-DURANTE-Obras>

- **(2) Estado do vício permanece** – registro do dia 31/dez/25;

- https://www.youtube.com/watch?v=8eKyjuXzkyE&list=PL_k7IjEgzOI7c3c6FzPA2YfqyOYp-weN&index=23

- **(3) Ata tolerância limite, pós AGE nov/25**

- <https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/ATA251111-Reuni%C3%A3o-MV3-Quest%C3%B5es-da-AGE-NOV-2025>

- **(4) Cronograma MV3 referente (AGE nov/25). NÃO cumprido;**

- https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/20251112_6---CRONOGRAMA-FISICO-MV3

- **(5) AGE nov/25 – ATA NÃO LOCALIZADA (ver com adm 2025)**

AGE JAN/2026 – seção (b) Do Distrato Contrato MV3

- **DA MATERIALIDADE (2)**

- **(6) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) Alexandra Magna;**

- https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/2507_art2020250191670_assinado_assinado

- **(7) Google Drive 2025 – Pasta “Obras Telhado BI2”**

- <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1WCNgiA0OkCMJKWH7RRuLYxFwlthbaQv4>

- **(8) Ata e Retorno Reunião 06/jan/26 Pedido Distrato**

- <https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/ATA260106-Reuni%C3%A3o-Heleri-MV3-proposi%C3%A7%C3%A3o-distrato>

- https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/20260109_Comunicado_Posicao_MV3_AoPedidoDistrato

- **(9) Análise Civil Criminal – Consulta Jurídica Telhas Soltas – Estado 27/dez/25**

- https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/260122_Email_Consulta_Jur%C3%ADdica_Apolo_Caso_Telhas_Soltas_Q260109_1847

- **(10) Log Whatsapp Grupo Acompanhamento Obras**

- https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/260122_Conversa-do-WhatsApp-com-Acompanhamento-Obra-Telhado-BI2

- **(11) MATERIAL TÉCNICO PRODUZIDO POR PERITO – A SER REALIZADO COM URGÊNCIA**

AGE JAN/2026 – seção (c) Do Histórico de Negociações

- Evidenciada incapacidade da CONTRATADA em honrar o contrato
- Vide <https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/2601-Playlist-compila%C3%A7%C3%A3o-V%C3%ADdeos-status-Telhado-BL2-ANTES-e-DURANTE-Obras#31-de-dezembro-1140---registro-com-ilumina%C3%A7%C3%A3o-1>
- ... Providencia-se **proposta de distrato** via reunião, **aberta ao Conselho**, e ocorrida em 06/jan/2026 – **tentativa 1 - ressarcimento parcial**
- Vide <https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/ATA260106-Reuni%C3%A3o-Heleri-MV3-proposi%C3%A7%C3%A3o-distrato>
- ... MV3 recusa proposta –aponta retenção (que é amparada por Lei) sem informar o motivo
- Vide: https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/20260109_Comunicado_Posicao_MV3_AoPedidoDistrato

AGE JAN/2026 – seção (c) Do Histórico de Negociações

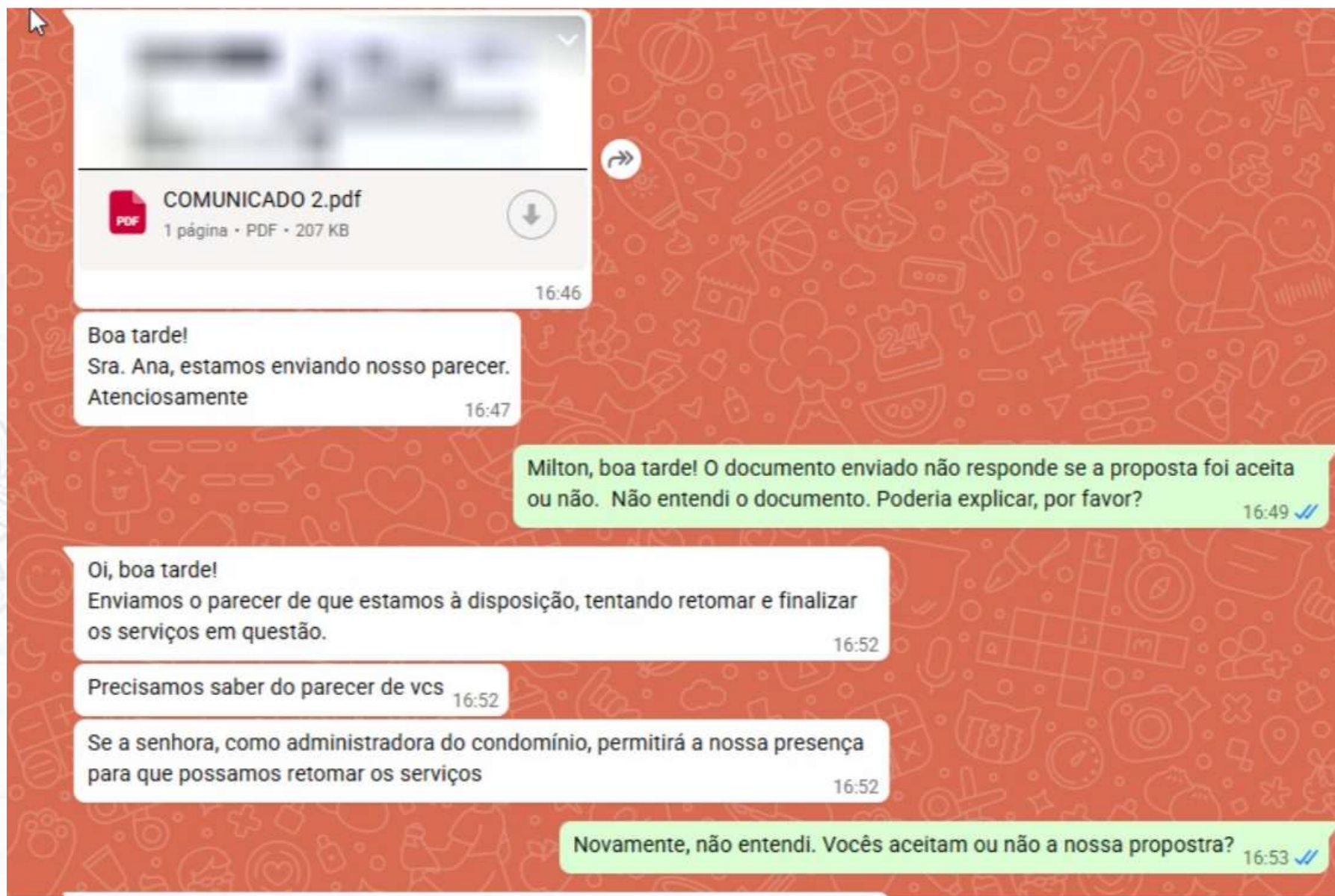
- É realizada tentativa 2 e 3

- Vide [https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/260109 Proposta 2 e 3 Alternativas MV3](https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/260109_Proposta_2_e_3_Alternativas_MV3)

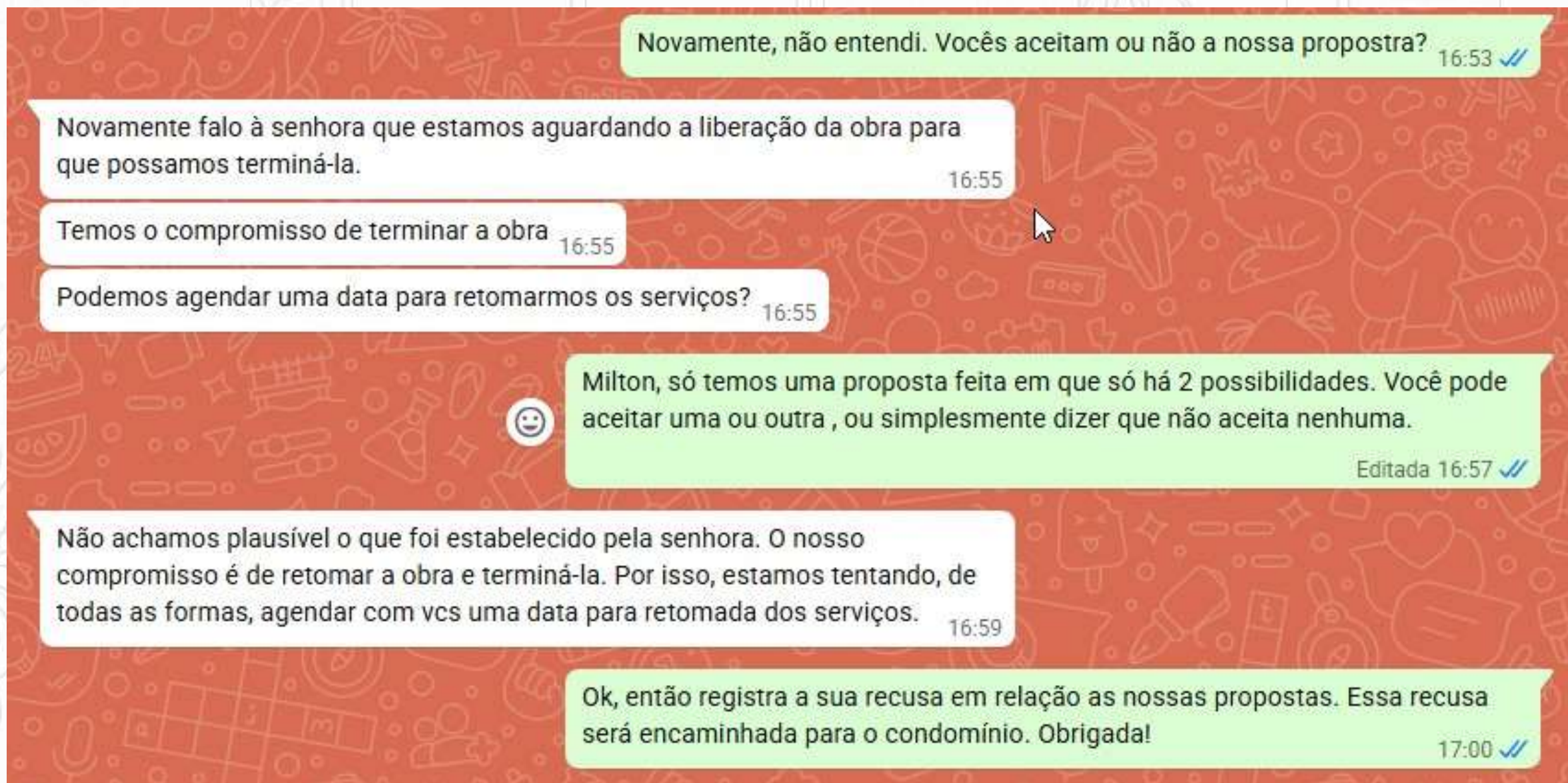
AGE JAN/2026 – seção (c) Do Histórico de Negociações

- ...
- Postura desrespeitosa da CONTRATANTE. Nega resposta objetiva sobre termos diretamente colocados. Estabelece-se ingerência às prerrogativas do Síndico, previstos por Lei
- Sem mais possibilidades de diálogo
- Inicia-se fase de notificações extrajudiciais a MV3 e Responsável Técnica Alexandra Magna

AGE JAN/2026 – seção (c) Do Histórico de Negociações



AGE JAN/2026 – seção (c) Do Histórico de Negociações



AGE JAN/2026 – seção (d) Do Alinhamento Atos Gestão 2025

Para que se conste em ata

- Forma de pagamento **condiciona parcelas ao fim da obra.** Não localizado aditivo.

- Vide: https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/20250717_4-CONTRATO---3-CONDOM%C3%8DNIO-EDIFICIO-HELERI
- OU
- <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fpEhmURrloRuuZLQBEjOuSJHWZuX5w8B>
- Como se posiciona Gestão 2025?

AGE JAN/2026 – seção (d) Do Alinhamento Atos Gestão 2025

Para que se conste em ata

- **Não foi localizado aditivo de prorrogação do prazo de 30 dias.**
- Vide <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fpEhmURrloRuuZLQBEjOuSJHWZuX5w8B>
- Como se posiciona Gestão 2025?

AGE JAN/2026 – seção (d) Do Alinhamento Atos Gestão 2025

Para que se conste em ata

- **Pode existir “fase de garantia” sem aceite técnico?**
- **Resposta objetiva: NÃO.**
- **Regra técnica e jurídica**
- **Garantia pressupõe: (1) obra **concluída**; (2) obra **funcional**; início de **uso regular**; (3) vício **superveniente**, não persistente;**
- **“Não se pode chamar de garantia a tentativa de concluir o que nunca foi entregue.”**
- Referente termo utilizado em <https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/storage/ATA251111-Reuni%C3%A3o-MV3-Quest%C3%B5es-da-AGE-NOV-2025>
- Como se posiciona Gestão 2025?

AGE JAN/2026 – seção (d) Do Alinhamento Atos Gestão 2025

Para que se conste em ata

- **Não foi localizado e-mail consulta jurídica, que ampara decisão de retenção última parcela.**
- Vide <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fpEhmURrloRuuZLQBEjOuSJHWZuX5w8B>
- Como se posiciona Gestão 2025?

AGE JAN/2026 – seção (e) Do Acervo Probatório

- Disponível no “CAGC” e “Google Drive Gestão 2025”.
- Vide <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fpEhmURrloRuuZLQBEjOuSJHWZuX5w8B>
- Vide questão “**Q260109_1847 Providência ao Pedido de Distrato**”: https://heleriadm-collab.github.io/SAGCHeleri/questoes/Q260109_1847-Provid%C3%Aancia-ao-Pedido-de-Distrato

AGE JAN/2026 – seção (f) Da Nova Contratação

- Regime de Urgência
- Escopo a derivar do Perito Engenheiro contratado
- Perito deve declarar escopo e projeto
- Custos a derivar sobre escopo e projeto declarado
- Responsável técnico Engenheiro particular, que responde diretamente ao Heleri, e não vinculado a Contratada
- Marcos de entrega com Aceite do Técnico Engenheiro
- Amparada por Diário de Obra e Regramento resguardando direito suspensivo por parte da CONTRATANTE